

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1859/2538

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด
นาย เฉลิม เชาว์วิวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146, มาตรา 153

เจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งได้รับมอบหมายจาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้
ทำการ ขายทอดตลาดแทนมีฐานะเป็น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เมื่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีขายทรัพย์สินของจำเลยในราคาต่ำทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยจึง
มีสิทธิยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลภายในกำหนดเวลา14วันนับแต่วันที่ได้ทราบ
ขอให้ศาล เพิกถอนการขายและประกาศขายทอดตลาดใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลายมาตรา146กรณีไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา296วรรคสองที่จะอนุโลมนำมาใช้ได้เพราะพระราชบัญญัติล้มละลายบัญญัติ
ไว้โดยเฉพาะแล้ว

คดี นี้ สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลยเด็ดขาด เมื่อ วันที่
28 ธันวาคม 2532 และ พิพากษา ให้ จำเลย ล้มละลายเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน
2533 ต่อมา วันที่ 29 กรกฎาคม 2535เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ได้ ทำการ ขาย
ทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่15497 และ โฉนด เลขที่ 20559 ซึ่ง มี ชื่อ จำเลย เป็น

ผู้ถือกรรมสิทธิ์นาย ชุติศักดิ์ โล่หวัณวิชชัย เป็น ผู้ซื้อ ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 15497 ได้ ใน ราคา 130,000 บาท

จำเลย ยื่น คำร้อง ว่า ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 15497 ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี อนุญาต ให้ ขาย นั้น เป็น ที่ดิน ที่ เคย ประกาศ ขาย มา ก่อน แล้วเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 1302/2530 ของ ศาลชั้นต้น เจ้าพนักงาน บังคับคดี อนุญาต ให้ ขาย แก่ ผู้ ให้ ราคาสูงสุด เป็น เงิน 150,000 บาท แต่ ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ เห็นว่าราคา ที่ อนุญาต ให้ ขาย นั้น ต่ำ ไป จึง ให้ เพิกถอน การ ขาย ที่ดิน แปลงดังกล่าว ราคา ที่ดิน ดังกล่าว ใน ปัจจุบัน สูง มาก การ ขาย ครั้งนี้จึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ ราคา ต่ำ ไป ขอให้ เพิกถอน การ ขาย ที่ดินดังกล่าว และ ประกาศ ขาย ใหม่

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า คำร้อง มิได้ อ้างว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดีขายทอดตลาด ไม่สุจริต หรือไม่ ปฏิบัติ ตาม วิธีการ ขายทอดตลาด ให้ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ใน ชั้น นี้ มี ว่า คำร้องขอ งจำเลยชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 146 บุคคล ล้มละลาย เจ้าหนี้ หรือ บุคคล ใด ได้รับความเสียหาย โดย การกระทำ หรือ คำวินิจฉัย ของ เจ้าพนักงาน พิตักษทรัพย์บุคคล นั้น อาจ ยื่น คำขอ โดย ทำ เป็น คำร้อง ต่อ ศาล ภายใน กำหนด เวลา 14 วันนับแต่ วันที่ ได้ ทราบ การกระทำ หรือ คำวินิจฉัย นั้น ศาล มีอำนาจ สั่ง ยืนตาม กลับ หรือ แก้ไข หรือ สั่ง ประการ

ใด ตาม ที่ เห็นสมควร การ ที่จำเลย เห็นว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดี ซึ่ง ได้รับ มอบ
หมาย จาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ ปฏิบัติการ แทน จึง มี ฐานะ เป็น เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทำการ ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ของ จำเลย ใน ราคา ต่ำ
ทำให้จำเลย ได้รับ ความเสียหาย จำเลย จึง มีสิทธิ ยื่น คำขอ โดย ทำ เป็น คำร้อง
ต่อ ศาล ภายใน กำหนด เวลา 14 วัน นับแต่ วันที่ ได้ ทราบ การ ขายทอดตลาดนั้น
ขอให้ ศาล เพิกถอน การ ขายทอดตลาด และ ประกาศ ขายทอดตลาด ใหม่ ได้ตาม
บทบัญญัติ ดังกล่าว กรณี นี้ ไม่อยู่ ใน บังคับ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ
แพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง ที่ จะ อนุโลม นำ มา ใช้ ใน คดีล้มละลาย ตาม พระราช
บัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 เพราะพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 146 บัญญัติ ไว้ โดยเฉพาะอยู่ แล้ว ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง มี คำสั่ง และ
คำพิพากษา มา นั้น ไม่ต้อง ด้วยความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษายก คำสั่ง และ คำพิพากษา ของ ศาลล่าง ทั้ง สอง ให้ ศาลชั้นต้น
ดำเนิน กระบวนพิจารณา และ ทำการ ไต่สวน คำร้องขอ งจำเลย แล้ว มี คำสั่งใหม่
ตาม รูปคดี

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ